

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
משה אבוטבול

957/25/פ

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת תיק רפואי במעבר בין קופות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 5 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא –

"(ג) עבר תושב מקופת חולים אחת לאחרת (בסעיף קטן זה – קופת החולים הקולטת), תעביר קופת החולים שבה היה חבר את כל המידע הרפואי שברשותה אודות התושב לקופת החולים הקולטת באופן ממוחשב, לא יאוחר מיום הקבלה כאמור בסעיף קטן (ג)."

דברי הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 מאפשר לכל מבוטח לבטל את חברותו בקופת החולים שבה הוא מבוטח ולהירשם בקופת חולים אחרת, על פי בחירתו. על מנת לממש את המדיניות המוצהרת ולהגביר את התחרות במערכת הבריאות הוסרו חסמים רבים, ובין היתר הוגדל מספר מועדי המעבר האפשריים בין הקופות, מכירים בוותק בתוכניות שירותי בריאות נלווים, ועוד.

דא עקא, שהחסם הבסיסי ביותר בעינו עומד. אדם אשר ברצונו לעבור קופה אומנם יכול לעבור על פי חוק אך אין הוראה בחוק אשר מחייבת עם בקשתו למעבר קופה להעביר אף את תיקו הרפואי. כך למעשה נשאר תיקו הרפואי בקופה הקודמת, וגם במקרה שהמבוטח כבר פונה פרטנית לבקש את תיקו הרפואי, פועלות קופות החולים בפרקטיקה מיושנת, מעבירות את המידע בפורמט מודפס ולא נגיש, שאינו מאפשר את השימוש במידע ועיבודו בצורה מיטבית.

מוצע לקבוע הוראה ברורה ומפורשת בחוק, אשר מחייבת את קופות החולים להעביר את תיקו הרפואי של המבוטח לקופה הקולטת עד המועד של העברתו לקופה הקולטת על סמך בקשתו למעבר קופה, ללא צורך בדרישה מפורשת של החבר. פעולה זו מתאפשרת בלחיצת מקש וללא כל הוצאה תקציבית, ויש בכוחה למנוע פגיעה בבריאות הציבור ובחיי אדם.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/394/24) על ידי חבר הכנסת רון כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1137/24) על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/1823/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3714/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/62/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1489/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/956/25).

הצעת החוק זהה לפ/1489/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח, התשנ"ד, עמ' 156.